



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/247/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן

- התובעים:
1. שלמה לוברבום
 2. אביבה לוברבום
 3. מ.נ.ש.א קידום ופיתוח בע"מ
באמצעות עו"ד יאיר גבאי
מרחוב הנשיא 13 ירושלים

נ ג ד

- הנתבעים:
1. יואב דוד מזא"ה
 2. אהרון גיסין
 3. שרון גיזין
 4. דוד טאוב
 5. אילנה טאוב
 6. אלמוג בת שבע יהודית ליאל
 7. ידידה ברוכים
 8. דדו לוי
 9. מלכה לוי
 10. גיל נאור
 11. גנקין אירנה
 12. אסתר סבן
 13. יעקב סבן
 14. סקארף ג'וש
 15. סקארף גילה
- כולם מרחוב יהושע בן נון 43 ירושלים
נתבעים 6-11 ע"י ב"כ עוה"ד אמיר שניידר
מרחוב כורש 6 ירושלים

פסק דין

מבוא ורקע ההליכים

1. התובענה דנן עניינה בבית ברחוב יהושע בן נון 43 ירושלים.
2. במסגרת ההליך עתרו התובעים למתן סעדים הצהרתיים בנוגע לשימוש בפתחים הצפוניים של דירות 1 ו-2 בבית וכן להחזיר למקומו את השער שבפינת הרחובות יהושע בן נון וחסדא כאשר שער זה לא ינעל.
3. ברקע ההליך עומד פסק דינו של כבוד השופט שמעוני בתיק 3157/06 מיום 17.02.10 (להלן: "ההליך בשלום") במסגרתו, בין היתר, חויבו התובעים לסלק את שערים שבנו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/247/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בחצר הבית המשותף ונאסר עליהם השימוש בדלתות שהותקנו מדירתם לכיוון החצר המשותפת.

4. בכתב התביעה טענו התובעים כי במסגרת אסיפות כלליות שנערכו ניתנה להם הרשות לעשות את השימושים אשר הצהרה לגביהם מבוקשת במסגרת הליך זה. נטען עוד כי יש לראות את הנתבעים 6 ו-7 כמי שמנועים מלהתנגד לבקשה לאור קיומה של "הרחבה דומה" בדירותיהם. גם הנתבעים 8 ו-9 מנועים מלהתנגד לאור קיומו של הסדר גישור בין הצדדים.

5. כתב הגנה בהליך הוגש מטעם הנתבעים 6-11 במסגרתו טענו כי יש לסלק את התביעה על הסף מחמת מעשה בידים, השתק עילה והשתק פלוגתא, לאור פסק הדין בהליך בשלום – פסק הדין קבע פוזיטיבית את ההפרעה לנתבעים עקב השימוש המבוקש ולא התנה אפשרות עתידית לפתיחת הפתחים. ניסיון דומה נעשה במסגרת ההליך התכנוני וגם שם הוא נכשל. הנתבעים טענו עוד כי גם חלק מאלו אשר הסכימו לשימושים במסגרת האסיפה הכללית חזרו בהם מהסכמה זו ובכל מקרה נדרש רב של בעלי דירות בבית ולא רוב באסיפה. הנתבעים דחו את טענות ההשתק, בין מכוח הוראות החוק ובין מכוח הסכם הגישור.

6. לתיק הוגשו הודעות מטעם הנתבעים 4 ו-5 לפיהן חזרו בהם מהסכמתם באסיפה הכללית בדבר השימושים ברכוש המשותף.

7. יתר הנתבעים לא הגישו כתבי הגנה מטעמם.

8. בכתב התשובה טענו התובעים כי ההליך הקודם עסק בשאלת השימוש הסביר בהעדר החלטת רוב, כפי שקיימת כיום. בהתאם, פסק הדין האמור אינו מהווה השתק ואינו יכול לכבול את ידי התובעים. לאור מספר בעלי הדירות אשר מסכימים כיום הרי ששאלת המניעות של חלק מהנתבעים כאן משמעותית.

9. ביום 17.10.17 נערך דיון בתובענה במסגרתו העלו הצדדים את טענותיהם. לאחר התייעצות הסכימו התובעים למחוק את התביעה ללא צו להוצאות. הנתבעים התנגדו לבקשה ועמדו על דחיית תוך חיוב התובעים בהוצאות ההליך. בהעדר הסכמה קבעתי פרוצדורה להגשת סיכומים בטענות המקדמיות.

סיכומי הצדדים בטענות המקדמיות

10. הנתבעים טענו בסיכומיהם כי פסק הדין בהליך בשלום חלוט. פסק דין זה אוסר על השימוש בשל ההפרעה שזו גורמת. לפיכך, כל עוד קיים שכן אשר מתנגד לשימוש המהווה הפרעה, אין בידם של התובעים לשנות את הקביעות החלוטות. הנתבעים טענו כי מתקיימים בנסיבות דנן הכללים בדבר תחולת השתק העילה והשתק הפלוגתא כפי שפורט בכתב ההגנה. נטען גם כי התובעים מנהלים מלחמת התשה כנגד הנתבעים – כלכלית ונפשית, במסגרתה נוהלו כבר עשרות הליכים משפטיים. במסגרת הליכים אלו, אף אם נפסקו הוצאות, הרי שאלו לא הביאו להשבה מלאה של ההוצאות בפועל. גם תביעה חסרת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/247/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בסיס זו הינה חלק מאותה מסכת התשה שמנהלים התובעים. בהתאם התבקש לחייב את התובעים במלוא הוצאות הנתבעים בפועל.

11. בסיכומיהם בטענות המקדמיות ביססו התובעים את בקשתם (בדיון מיום 17.10.17) למחיקת התביעה על הוראת תקנה 154 תקנות סדר הדין האזרחי. לטענתם, אין הנתבעים מעלים כל טעם מדוע לא לתקבל בקשת התובעים להפסקת התובענה. על פי ההלכה גם אין בנסיבות דנן מקום לסירוב לבקשה – הבקשה הוגשה בשלב מקדמי ואין כל יתרון לנתבעים אותו הם יפסידו בהליך. בנסיבות אין מקום לחייב בהוצאות.

12. על אף שקבעתי בהחלטתי מיום 17.10.17 הוראות לעניין הגשת סיכומי הצדדים בטענות המקדמיות, ואף הורתי כי הנתבעים יסכמו בהקשר זה תחילה, לאור העלאת הטענות על ידם, התובעים בחרו להתמקד בבקשתם להפסקת התובענה אך לא העלו כל טענה במענה לטענות המקדמיות העומדות להכרעה. אף על פי כן, לאור העובדה כי בכתב התשובה נכללה התייחסות לטענות האמורות, אתייחס גם לאלו.

דיון והכרעה

13. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא לנכון לקבל את הבקשה המקדמית של הנתבעים 6-11 בחלקה ולהורות על דחיית התביעה כנגדם בכל הקשור לסעדים המבוקשים לשימוש בפתחים הצפוניים של דירות 1 ו-2.

מאידך, בכל הקשור לסעד המבוקש בנוגע לשער הרי שיש מקום להיעתר לבקשת התובעים דווקא ולהורות על הפסקת התובענה.

לאחר פירוט הנימוקים להחלטתי כאמור אפסוק בשאלת הוצאות ניהול ההליך.

השימוש בפתחים

14. בע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ נ' לאה נגר (פורסם בנבו) מסכמת כבוד השופטת חיות את ההלכות בנוגע לכלל בדבר מעשה בית דין: "הכלל בדבר מעשה בית דין משמעו כי צדדים להליך מנועים מלחזור ולהתדיין ביניהם בבתי המשפט בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. בבסיס הכלל עומדים טעמים שבטובת הציבור שעיקרם הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו. כמו כן מיועד הכלל של מעשה בית-דין להגן על האינטרסים של בעלי הדין ולמנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין (ראו: משה קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי - הלכה ומעשה 666 (כרך א', 2007) (להלן: קשת); ע"א 3097/02 מלמד נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, פ"ד נח(5) 511, 519 (2004); ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 (לא פורסם, [פורסם בנבו], 8.9.2005) (להלן: עניין גורה); מיכאל בן-יאיר "הרחבת תחולתו של מעשה בית דין על מי שלא היה צד להליך קודם" ספר יצחק כהן 302 (1989)).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/247/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הדוקטרינה של מעשה בית דין נחלקת לשני ראשים.

הראש האחד עניינו בהשתק עילה ולפיו פסק דין סופי שניתן לגופו של עניין מעניק לנתבע (או לחליפו) חסינות מפני תביעה נוספת של התובע (או חליפו) בגין אותה עילת תביעה. בהקשר זה ניתנה למושג "עילת תביעה" משמעות רחבה במטרה להגשים את תכלית הכלל ולמנוע את הטרדת הנתבע בתביעות חוזרות בשל אותו מעשה (ראו: ע"א 303/79 אבני נ' גליקסמן, פ"ד לה (1) 92, 98 (1980); ע"א 8/83 גורדון נ' כפר מונאש - מושב עובדים, פ"ד לח (4) 797, 801 (1985); רע"א 6498/05 צבעוני נ' בנק הפועלים בע"מ - סניף עפולה עלית (לא פורסם, [פורסם בנבו], 23.2.2006)).

הראש השני הוא השתק פלוגתה, ולפיו כאשר פלוגתה, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים, הוכרעה באופן פוזיטיבי בפסק דין סופי (במפורש או מכללא), ההכרעה היתה חיונית לתוצאה הסופית ולבעלי הדין "היה יומם" ביחס לאותה פלוגתה, יהיו בעלי הדין (או חליפיהם) משותקים מלהתדיין לגביה שוב (ראו: נינה זלצמן מעשה בית-דין בהליך אזרחי, 3-4, 29, 137-141 (1991) (להלן: זלצמן); ע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, פ"ד כב (2) 561, 583-585; עניין גורה, פסקה 7). יודגש כי כאשר הפלוגתה היא בשאלה מעורבת של חוק ועובדה כלל השתק חל הן על הממצאים העובדתיים והן על המסקנה המשפטית הנגזרת מהם (ראו זלצמן, 164. אך ראו הסייגים לכלל במשפט הפלילי ובמשפט האזרחי: ע"פ 447/88 לוונטה נ' מדינת ישראל, פ"ד מד (2) 1, 6 (1990); ע"א 1418/90 מאור נ' הרשנהורן, פ"ד מה (3) 95, 102-105 (1991); ע"א 1351/06 עו"ד ח'ורי נ' חברת ארמון ההגמון (קסר אלמוטראן) בע"מ, פסקאות ל"א (2)-ל"ו (לא פורסם, [פורסם בנבו], 17.9.2007); ע"א 5610/93 זלסקי נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ראשון לציון, פ"ד נא (1) 68, 98-100 (1997). ולחסרונותיו של הכלל ראו רע"א 682/07 לבייב נ' גילר, פסקה י"א (לא פורסם, [פורסם בנבו], 20.6.2007); אליהו הרנון "הפלוגתה הפסוקה (Collateral Estoppel) כמעשה בית-דין" הפרקליט כג 344, 352-353 (1967)).

15. בנסיבות דנן הכלל בדבר מעשה בי-דין, הן מסוג השתק עילה והן מסוג השתק פלוגתה, מתקיים בכל הקשור לסעדים שעניינם שימוש בפתחים לאור פסק הדין בהליך בשלום.

16. ראשית, תוצאתו של ההליך בשלום הינה בפסק דין (שהפך חלוט) העוסק בסוגיית השימוש בפתחים – אין צורך בפרשנות "רחבה" של עילת התביעה על פי ההלכה, שכן מדובר בעילה זזה לחלוטין לזו שנדונה במסגרת ההליך בשלום – סבירות השימוש באותם הפתחים עליהם נסוב הדיון גם כאן (ר' סעיפים 2, 7.ב. ו-8.ב. לפסק הדין).

17. משעה שהוכרעה העילה האמורה באופן מפורש בפסק דין שניתן לגופה של מחלוקת לאחר שניתן לצדדים יומם, אין מקום לאפשר דיון מחדש בעילה האמורה ויש לדחות את התביעה בהקשר זה מחמת השתק עילה.

18. ויודגש, הקביעה האופרטיבית בפסק הדין אוסרת על השימוש בפתחים ללא סייגים או תנאים ותוך קביעה ברורה כי כניסה ויציאה לדירות יעשו תוך "שימוש בכניסות המקוריות לדירות" (סעיף 8.ב. לפסק הדין). אין עסקינן בפתחים אחרים מאלו שנדונו ונקבעו לגביהם הממצאים בהליך השלום כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/247/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. שנית, הקביעה הברורה בפסק הדין בהליך בשלום הינה כי השימוש בפתחים (ולא עצם פתיחתם) נאסר לאור "התרשמותי כי כניסת אורחים רבים מכניסות אלה, לרכוש המשותף. במקום הסמוך לחדרי שינה של דייר הבית, פוגעת ומפריעה לשכנים, ועל כן, אינו מהווה שימוש סביר" (סעיף 7.7 בפסק הדין). פסק הדין אינו פוסל את עצם פתיחת הפתחים אלא קובע איסור על שימוש בהם בלבד לאור ההפרעה האמורה (סעיף 8.8 ב.ב. לפסק הדין).
20. מדובר בהכרעה פוזיטיבית וברורה אשר נדרשה ללב ליבה של המחלוקת שם. מדובר בהכרעה משפטית ועובדתית אשר ניתנה בפסק דין שהפך חלוט. מדובר בהכרעה לאחר דיון לגופה של תובענה, על בסיס ממצאים עובדיים, לרבות, ביקור במקום שערך כבוד השופט שמעוני. למעשה, אין התובעים מעלים כל טענה הסותרת מסקנות ברורות אלו.
21. לאור קיומו של השתק פלוגתא בסוגית ה"הפרעה" כאמור, הרי שממילא, אף אם לכאורה, כטענת התובעים, קיים שינוי נסיבות כלשהו בנוגע להחלטת רוב בעלי דירות בנוגע לשימוש, אין הרוב יכול לאשר שימוש אשר מפריע לבעלי הדירות האחרים ללא קבלת הסכמתם (שאינ מחלוקת שלא קיימת מצד כל הנתבעים המיוצגים בהליך דנן).
22. ויודגש, ההליך בשלום התנהל בין התובעים דנן לבין נציגות הבית וחלק מהנתבעים דנן. אין מדובר בצדדים חליפים אלא בצדדים הישירים לאותו הליך ובקביעות שניתנו בנוגע למערכת היחסים שבין הצדדים עצמם.
23. יוצא, אם כן, כי בהעדר הסכמה של הנתבעים המיוצגים ולאור קביעת "ההפרעה" החלוטה כאמור, אין בידם של התובעים כל סיכוי לקבלת הסעד המבוקש (אף אם יוכחו טענותיהם בדבר קיומה של הסכמת רוב).
24. לאור האמור יש לדחות את התביעה כנגד הנתבעים 6-11 בכל הקשור לשימוש בפתחים, בין מחמת השתק עילה ובין מחמת השתק פלוגתא.

התקנת השער

25. הדברים האמורים בהתייחס להליך בשלום אינם מוצדקים בכל הקשור לסעד שעניינו התקנת השער המבוקש.
26. הבסיס להכרעה המשפטית והעובדתית בהקשר האמור הינו הקביעה כי התובעים (הנתבעים שם) עושים שימוש ייחודי ברכוש המשותף. האמור נקבע, בין היתר, לאור העובדה כי בעת מתן פסק הדין השער היה נעול, הגדרות והשערים העידו על "סיפוח השטח" ובהעדר הסכמה של בעלי הדירות בבית לשימושים האמורים, בפרט דיירי כניסה ב' בבית. בית המשפט קובע כי - "שימושים אלה מונעים שימושים סבירים דומים מיתר הדיירים ולמעשה מהווים הצמדת החצר המשותפת לדירות הנתבעים, בלא שהתקבלה הסכמה בעלי כל הדירות בבית המשותף ולפיכך, שוכנעתי כי אין להתיר לנתבעים להמשיך ולנהוג כך ברכוש המשותף" (ר' סעיף 7.7 א. לפסק הדין).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/247/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. הקביעה האמורה של בית המשפט מבוססת על המצב העובדתי נכון למועד ההכרעה – טיב השימוש, אופן הצבת הגדרות וטיב ההסכמות הנדרשות של בעלי הדירות עקב כך. קביעה כאמור מהווה השתק עילה והשתק פלוגתא בנוגע לשימוש זה, ככל שהיה מבוקש על ידי התובעים (בדומה לסוגיית השימוש בפתחים שנדונה לעיל). אולם, במסגרת הליך זה מבוקש, למעשה, שימוש שונה ברכוש המשותף (שער פתוח) אשר מצדיק בחינה מחדש של כל הרכיבים האמורים. לכאורה, לאור הנטען בכתב תביעה, גם נסיבות ההסכמה של בעלי הדירות השתנו.
28. ויודגש, בהחלט יתכן כי בסופו של יום יתברר כי התקנת השער המבוקשת גם עתה כמוה כסיפוח אליו התייחס פסק דין בהליך בשלום. אפשר וגם התקנת השער המבוקשת בהליך זה מצדיקה קבלת הסכמה של כל בעלי הדירות או שיתברר כי גם להתקנה זו אין אפילו רוב של בעלי דירות מסכימים. אולם, לא ניתן, בשלב מקדמי זה, להצדיק סילוק התביעה על הסף לאור ההליך בשלום, שכן אפשר ובידי התובעים יהיה להוכיח גם אחרת.
29. בכל מקרה, לא ניתן לדעת, בשלב מקדמי זה, כי מדובר בעילה או פלוגתא – התקנת השער והשימוש בו – זהים על כל רכיביהם לאלו שנדונו בהליך בשלום.
30. בהקשר זה יוער גם כי במסגרת פסק הדין בהליך השלום ניתן צו המורה לתובעים (הנתבעים שם) להסיר את השערים (סעיף 8.א.). אולם, בניגוד לסעדים בנוגע לסוגיית השימוש בפתחים, במסגרתם ניתן גם צו לעתיד (סעיף 8.ב.), לא ניתן צו האוסר על הנתבעים להתקין מחדש שערים כאמור אם וככל שישתנו הנסיבות, לרבות, שער אחר או קבלת הסכמות של בעלי הדירות.
31. לאור האמור הרי שאין הצדקה לדחיית התביעה על הסף בכל הקשור לסעד המבוקש התקנת השער.
32. בהקשר זה אני מוצא לנכון לקבל את בקשת התובעים להפסקת התובענה כנגד הנתבעים - 11 על יסוד הוראות תקנה 154 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984.
33. ראשית, הבקשה הוגשה בשלב מקדמי של ההליך, לאחר הגשת כתבי טענות ודיון מקדמי בלבד.
34. שנית, שעה שאין מקום לדחות את התובענה על הסף מחמת מעשה ביי-דין כאמור אינני מוצא איזה יתרון מפסידים הנתבעים באם אענה לבקשה - לו לא היו מבקשים התובעים להפסיק התובענה או לא הייתי נעתר לבקשתם, הרי שההליך היה ממשיך ומתנהל בכל הקשור לסעד המבוקש בנוגע לשער האמור ותוצאותיו של ההליך אינן ידועות. אפשר והנתבעים גם היו מחויבים בסופו של יום.
35. שלישית, אומנם, אפשרי הדבר כי יפתח על ידי התובעים הליך חדש בנוגע לשער האמור. אולם, טיעוני הנתבעים בהקשר זה מתמצים בסוגיית ה"התשה" והוצאותיהם בגין ניהול



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/247/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההליך. בהקשר זה מאזנות התקנות וקובעות כי אם הרשה בית המשפט לתובעת להפסיק את התובענה "יפסוק גם בהוצאות המשפט".

הוצאות ניהול ההליך

36. סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).

37. סופו של יום במסגרת הליך זה נדחתה התביעה לשימוש בדלתות על הסף מחמת מעשה ב-דין והתובענה לעניין השער הופסקה לבקשת התובעים.

38. לבד מטענה שעניינה עיתוי הגשת הבקשה (שמהווה נימוק לקבלתה כאמור) הרי שאין התובעים מציעים כל נימוק מדוע אין מקום לחייבם בהוצאות הנתבעים, ודאי לאור ההוראות המפורשות של תקנה 154 כאמור בהקשר זה.

39. בהתחשב באשר התנהל בהליך בפועל – הוגשו כתבי טענות, נערך דיון מקדמי והוגשו סיכומים בכתב, לאור תוצאות ההליך – דחיית התביעה בחלקה והפסקתה בחלקה האחר (כפוף להוראות התקנות) כאמור, ובהתחשב בהוצאותיהם בפועל של הנתבעים 6-11 בגין ניהול ההליך אני פוסק בהקשר זה כלהלן:

40. אני מחייב את התובעים (ביחד ולחוד) לשלם לנתבעים (ביחד ולחוד) סך כולל של 10,000 ₪ בגין החזר הוצאות ניהול ההליך. הסך האמור ישולם בתוך 14 יום מהיום שאם לא כן יתווספו לו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

41. מבלי לגרוע מחובת התשלום על פי פסק הדין כאמור, בהתאם לסמכותי על פי תקנה 154 הנ"ל אבהיר כי, בכל מקרה, תנאי להגשת תביעה חדשה בנוגע לשער, בפני כל ערכאה משפטית, יהיה תשלום בפועל של ההוצאות שנפסקו כאמור לטובת הנתבעים 6-11.

הנתבעים הנוספים

42. במסגרת ההליך נתבעו גם נתבעים נוספים. לבד מהנתבעים 4 ו-5, אשר הגישו הודעה על ביטול הסכמתם ועמידתם על הוראות פסק הדין בהליך בשלום, הנתבעים האחרים לא הגישו כתבי הגנה ולא התייצבו לדיון שנערך.

43. בנסיבות אלו אני מוצא לנכון לקבל את בקשת התובעים להפסקת התובענה כנגד הנתבעים 1-5 ו-12-15 ללא צו להוצאות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/247/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ט"ז כסלו תשע"ח, 04 דצמבר 2017, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים